

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5621/2540

นาย รัชชัย กำลัง งาม
กรมโยธาธิการ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 25, มาตรา 26

กองนิติการ กรมโยธาธิการเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การที่เจ้าหน้าที่กองนิติการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับอุทธรณ์เรื่องเงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ ได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 ถือได้ว่ารัฐมนตรีได้รับอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคหลักเกณฑ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีไว้ 2 กรณี กรณีแรกเป็นกรณีที่รัฐมนตรีอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยนั้น กรณีที่สองเป็นกรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคสองสิทธิของโจทก์ในการฟ้องคดีนี้เข้ากรณีที่สอง ดังนั้นสิทธิในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปี จึงเริ่มนับแต่วันพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 โจทก์

นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2537 เกินกว่า 1 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดที่
รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินจำนวน
30,721,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8 ต่อปีของต้นเงินจำนวน
24,775,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพราะตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขต
ธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมโยธา
ธิการเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน จำเลยเป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพ
ราชกฤษฎีกาจึงไม่มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
แต่อย่างใด ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนด 1
ปี นับแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์และไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์
ให้เสร็จสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจำนวน 20,025,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2535 จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 8272, 8273, 8274 และ 20241 ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานครเนื้อที่รวม 950 ตารางวา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เพื่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปลายถนนสาร ระยะที่ 2 (ถนนตากสิน-เพชรเกษม)ปรากฏว่าที่ดินของโจทก์ดังกล่าวเต็มตามเนื้อที่ในโฉนดที่ดินอยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 23,269,500 บาท โจทก์ไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 ตามหนังสืออุทธรณ์เอกสารหมายเลข จ.10 ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 จำเลยได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โจทก์ทราบ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์อีก 8,955,500 บาทรวมเป็นค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน 31,225,000 บาท ตามหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์เอกสารหมายเลข จ.11 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2537 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์ฟ้องจำเลยภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ การที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 ต่อกองนิติการ กรมโยธาธิการนั้น จะถือว่าเป็นการที่รัฐมนตรีได้รับอุทธรณ์ของโจทก์แล้วยังไม่ได้ เห็นว่า กองนิติการกรมโยธาธิการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการที่เจ้าหน้าที่กองนิติการ กรมโยธาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับอุทธรณ์เรื่องเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก

เวนคืนฯ ได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 ตามเอกสารหมายเลข จ.10กรณีจึงถือได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 แล้วและตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี" ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเมื่อพิเคราะห์ประกอบบทบัญญัติ มาตรา 25 แล้ว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของมาตรา 26 ได้วางหลักเกณฑ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีไว้ 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับความอุทธรณ์เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งคำวินิจฉัยนั้น กรณีที่สองเป็นกรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคสอง สิทธิของโจทก์ในการฟ้องคดีนี้เข้ากรณีที่สองดังนี้ สิทธิในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 1 ปี จึงเริ่มนับแต่วันพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับอุทธรณ์ของโจทก์ คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 ครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2537 เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดที่รัฐมนตรีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องสำหรับฎีกา โจทก์ข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไสว จันทะศรี-อุดม มั่งมีดี-สุพล พันธุมโน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>